

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2532 นาย บุญหลง หลานวง
เรือดรี บุญหลาย เวชกา

ส์ กับพวก.
มา กับ
พวก.

จำเลยทั้งสองหลอกหลวงว่ามียานทำที่ องค์การโทรศัพท์ประเทศมาเลเซีย ทำให้
โจทก์ทั้งเจ็ดหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง แต่ พฤติการณ์การหลอกหลวง
ของจำเลยไม่ได้มีลักษณะเป็นการประกาศโฆษณาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป เพียงแต่
ตัวแทนของจำเลยได้ ติดต่อกับโจทก์และพวกอ้างว่ามียานที่หน่วยงานดังกล่าวว่าง
อยู่ ๑๐ ตำแหน่ง เท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐาน ฉ้อโกง
ประชาชนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ คงเป็นความผิดฐาน ฉ้อโกงตาม
มาตรา ๓๔๑ ซึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ร้องทุกข์หรือฟ้อง
คดีภายใน ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว คดี
โจทก์จึงขาดอายุความตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ สิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องย่อมระงับโจทก์ที่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดตาม มาตรา ๓๔๑ ดัง
กล่าวซึ่ง เป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ ๒ ไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
พิพากษาลดลงไปถึง จำเลยที่ ๒ ให้รับผลตาม คำพิพากษาดัง.

จำเลยทั้งสองหลอกหลวงว่ามียานทำที่ องค์การโทรศัพท์ประเทศมาเลเซีย ทำให้
โจทก์ทั้งเจ็ดหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง แต่ พฤติการณ์การหลอกหลวง

ของจำเลยไม่ได้มีลักษณะเป็นการประกาศโฆษณาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป เพียงแต่
ตัวแทนของจำเลยได้ ติดต่อกับโจทก์และพวกอ้างว่ามีงานที่หน่วยงานดังกล่าวว่าง
อยู่ ๑๐ ตำแหน่ง เท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐาน ฉ้อโกง
ประชาชนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ คงเป็นความผิดฐาน ฉ้อโกงตาม
มาตรา ๓๔๑ ซึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ร้องทุกข์หรือฟ้อง
คดีภายใน ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว คดี
โจทก์จึงขาดอายุความตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ สิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องย่อมระงับโจทก์ที่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดตาม มาตรา ๓๔๑ ดัง
กล่าวซึ่ง เป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ ๒ ไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
พิพากษาลดลงไปถึง จำเลยที่ ๒ ให้รับผลตาม คำพิพากษาด้วย.

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรียิงยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ